



PETIÇÃO Nº 010/2026 - Gurinhém - PB
À Energisa Paraíba
CNPJ: CNPJ DA CONCESSIONÁRIA
SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **CNPJ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **SEDE**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. PREFEITO**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DO HISTÓRICO DE DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) AGREGADORA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTIMADA (UC: XXXXXXXX (P estimada))**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Nona, alínea 'j' (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

j- O CONTRATADO fica expressamente investida de poderes para representar o Município CONTRATANTE, ativa e passivamente, perante a Distribuidora de Energia Elétrica local, ENERGISA, a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e a Agência Reguladora do Estado da Paraíba - ARPB, para a prática de todos os atos necessários à execução do objeto contratual, nos exatos termos previstos no Edital e no Termo de Referência. Tal autorização abrange, exemplificativamente, a elaboração, assinatura, apresentação e protocolo de petições, requerimentos, solicitações de informações, bem como quaisquer outras manifestações administrativas pertinentes ao adequado desempenho das atividades contratadas. (...) (grifou-se)

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.

6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
 - (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Nos termos do art. 418 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, a distribuidora tem o dever de fornecer ao consumidor o histórico de demandas da unidade consumidora, sempre que for solicitado.

Art. 418. O consumidor e demais usuários têm direito ao conteúdo do histórico de suas demandas dos últimos 10 anos, observado o art. 670.

Parágrafo único. A distribuidora deve informar em até 3 dias úteis, contados a partir da solicitação, no mínimo, as seguintes informações:

I - número do protocolo;

II - classificação da demanda, conforme tipologia definida pela ANEEL;

III - avaliação de procedência ou improcedência realizada pela distribuidora, caso aplicável;

IV - datas de solicitação e de solução da distribuidora, tempo total transcorrido e prazo regulamentar;

V - conteúdo da resposta e providências adotadas pela distribuidora; (Redação dada pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

VI - valores de compensação creditados na fatura pelo descumprimento do prazo regulamentar e mês do crédito; e

VII - demais informações relacionadas à demanda. (Redação dada pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022)

4. DOS PEDIDOS

10. Diante do fundamentado, requer-se:
 - (a) Que a distribuidora encaminhe, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o histórico completo das demandas (reclamações e solicitações) registradas para a unidade consumidora em epígrafe, abrangendo os últimos **112 meses**.
 - (b) Que o referido histórico seja detalhado, contendo, no mínimo:
 - i. número(s) de protocolo;
 - ii. classificação/assunto da solicitação ou reclamação;
 - iii. análise de procedência ou improcedência realizada pela distribuidora;
 - iv. datas de abertura e de solução, com indicação do tempo total transcorrido e do prazo regulamentar aplicável;
 - v. providências adotadas pela distribuidora em cada etapa;
 - vi. inteiro teor das respostas encaminhadas ao consumidor, inclusive eventuais anexos;
 - vii. demais informações pertinentes às demandas, tais como canal de atendimento utilizado, responsáveis pelo tratamento e referências internas de processo.



11. As informações e documentos solicitados deverão ser enviados, preferencialmente por meio eletrônico, ao endereço **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br**, em formato digital (PDF e, quando disponíveis, planilhas editáveis).

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município